

	감 사
감사실장	

특정감사 결과

- 근무 관련 -

2024. 7.

NIA 지능정보원
 한국지능정보사회진흥원
 감 사 실

II. 감사 결과

□ 출퇴근 대리 사원증 태깅 등 개인 복무관리 위반

- ㉠㉠㉠본부 ㉡㉡㉡단 ㉢㉢㉢팀의 ○○○ ○○은 연차휴가를 사용하지 않은 상태에서 근무지를 무단이탈하고,
 - ●●●● ●●은 개인의 연차휴가를 사용하면서 ○○○ ○○의 사원증을 대리 태깅하는 등 개인 복무관리를 부적정하게 처리

III. 처분 요구

한국지능정보사회진흥원장은

[경징계] 지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무), 제23조(금지사항)에 따른 직책의 완수 등 복무 의무 소홀, 「취업규칙」 제4조(출입), 제5조(출근·지각 및 결근)에 따른 복무 위반사항에 대해 「징계규정」 제6조(징계 사유) 및 동 규정 [별표 1] ‘징계양정기준’에 따라 ○○○ ○○과 ●●●● ●●에 대해 ‘경징계’ 조치하시기 바랍니다.

[시정] 무단 결근에 따른 ○○○ ○○의 급여 차감, 대리근무한 ●●●● ●●의 휴가 복원 등 후속조치 및 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.

붙임 : 처분요구서 1부.

징계 및 시정 요구

제 목 출퇴근 대리 태깅 등 개인 복무관리 위반

내 용

1. 업무 개요

한국지능정보사회진흥원(이하“지능정보원”이라 한다)은 정부의 공공기관 지방이전 정책에 따라 대구 본원, 서울 청사, 제주 청사를 두고 각 청사별로 시설, 경비, 미화 등의 운영직 직원들을 포함한 임직원들이 함께 근무를 하고 있다.

운영직 직원들의 근무시간 등에 대해서는 「상담직, 운영직 및 중계직 운영지침」에 따라 별도로 정하고 있으나, 휴가 제도 등은 일반직과 차별 없이 지능정보원 「취업규칙」을 적용하여 운영·관리되고 있다.

2. 관련 규정·지침 및 판단기준

지능정보원 「인사규정」 제3조(직원의 구분)에서는 직원을 업무형태에 따라 일반직, 상담직, 운영직, 중계직으로 직군을 구분하여, 제22조(복무의무)에 따라 직책의 완수와 품위유지 의무 등을 가지도록 하고, 제23조(금지사항)에서는 직장을 무단이탈 하여서는 아니된다고 규정하고 있다.

인사규정에 근거하여 「상담직, 운영직 및 중계직 운영지침」을 두어 운영직의 근무인원과 시간 등을 관리하고 있으며, 해당 지침에서 구체적으로 정하지 않는 사항은 지능정보원 제 규정을 적용토록 하고 있다.

지능정보원 「취업규칙」 제4조(출입) 및 제5조(출근·지각 및 결근)에서 직원들은 시무시간 전에 출근하여 근무준비를 완료하여야 하고, 질병 기타 사유로 결근 또는 지각하고자 할 때에는 당일 시무시간 전까지 소속 부서장의 승인을 받아야 하며, 부득이한 사정으로 인하여 사전승인이 곤란할 때에는 사후에 지체 없이 승인을 받도록 되어 있다.

이와 관련하여, 복무를 관리하는 ㉠㉠㉠팀에서는 직원 출·퇴근 시 근태카드 리더기에 사원증을 인식시켜 출·퇴근 기록을 유지·기록하도록 하고 있다. 아울러, 동 규칙 제12조(연차휴가)에서는 1년간 8할 이상 출근한 직원에 대하여 15일의 연차휴가를 주는 등 연차휴가 제도를 운영하고 있으며, 휴가를 요하는 임직원은 승인권자의 사전 승인을 받도록 하고 있다.

그리고, 노사간 체결한 단체협약(2023. 12. 31.) 제57조(연차휴가) 제6항에 따라 조합원에게 재직기간에 따른 연차휴가가 없거나 재직기간별 연차휴가 일수를 초과하는 휴가 사유가 발생한 경우에는 재직기간에 따라 일정범위¹⁾ 내에서 미리 사용할 수 있도록 하고 있다. 또한, 연차 선사용 신청 시 사용일수 및 기간을 휴가자 소속 팀에서 ㉠㉠㉠팀으로 발송하는 협조 공문을 통해 연차를 선사용 할 수 있도록 운영하고 있다.

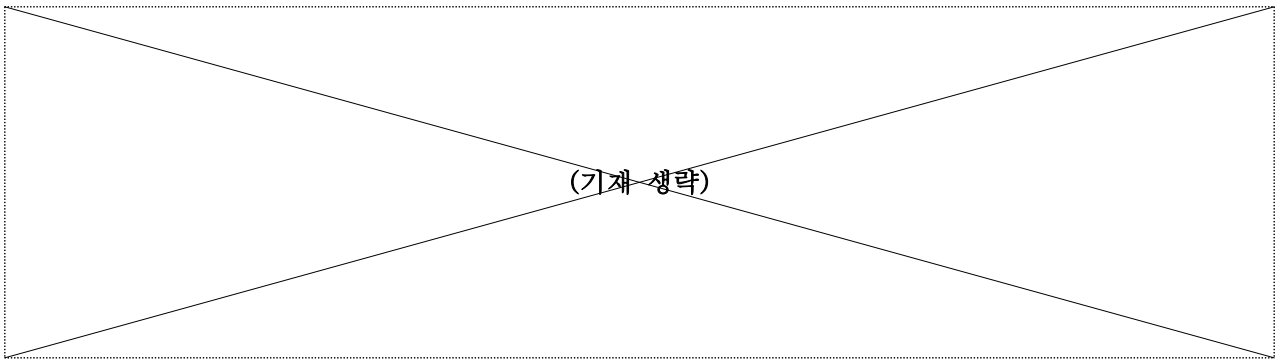
1) 재직기간 1년 미만 : 5일, 재직기간 3년이상 2년 미만 : 6일, 재직기간 2년 이상 3년 미만 : 7일,
재직기간 3년 이상 4년 미만 : 8일, 재직기간 4년 이상 : 10일

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 사실관계

③③③팀 소속 ●●● ●●은 2024년 5월 8일 근무시작 전에 ○○○ ○○이 "개인사정으로 2024년 5월 10일에 급하게 연차를 사용해야 하는 일이 생겼는데, 남아있던 연차휴가 2일도 이미 다른 일정이 있어 어떻게 해야 할지 모르겠다"고 걱정하면서, "연차를 빌려줄 수 있냐"고 부탁하여, 스마트폰을 이용하여 5월 10일의 연차휴가를 5월 8일 07:03분에 먼저 신청하였다.

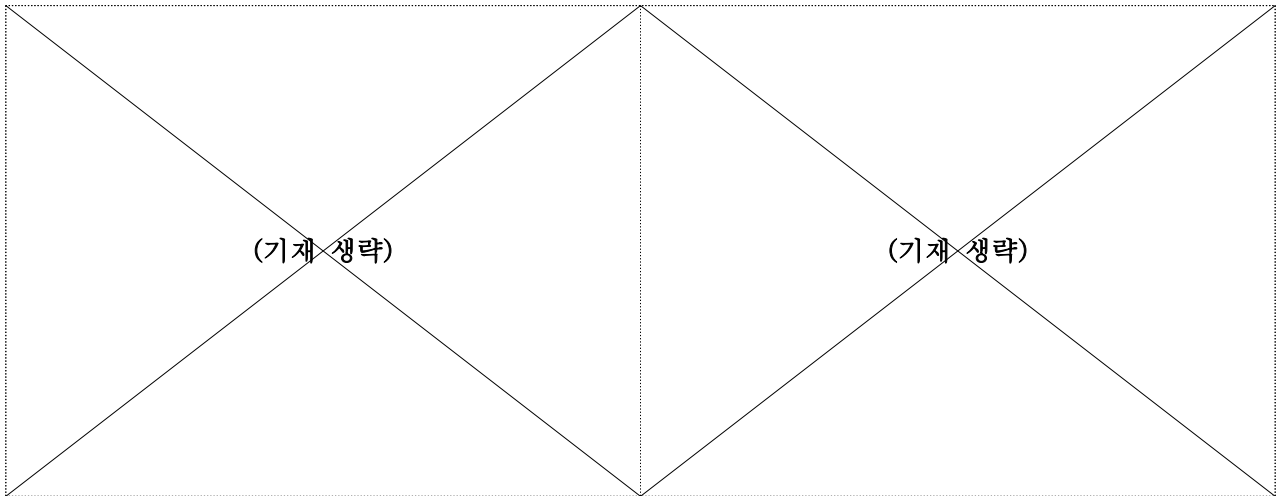
[그림 1] ●●● ●● 연차휴가 사용 신청, 2024. 5. 8.



또한, ●●● ●●은 ○○○ ○○이 ③③③팀 근무시간인 오전 9시 이후에 연차휴가 관련 담당자에게 사내메신저로 문의 후 답변을 받게 되면, 미리 신청해 둔 연차휴가를 취소하기로 이야기 하였다고 진술하였다.

○○○ ○○은 2024년 5월 8일 09:07에 ③③③팀 △△△ △△에게 사내메신저를 통해 "만약 배정 연차를 모두 소진하고, 일이 있어서 휴무를 잡아야 할 때 어떻게 해야 하는지, 무급이나 아니면 다음 연차를 뺄 수 없는 건지요?"라고 문의하였다. 이에 대해 △△△ △△은 연차 선사용 관련 "공문을 ③③③팀으로 보내주면 반영해 드리겠습니다"라고 답변을 하였으며, ○○○ ○○은 해당 공문이 무슨 공문인지 다시 문의 하였으나, 그 뒤로 답변이 없었던 것을 확인되었다.

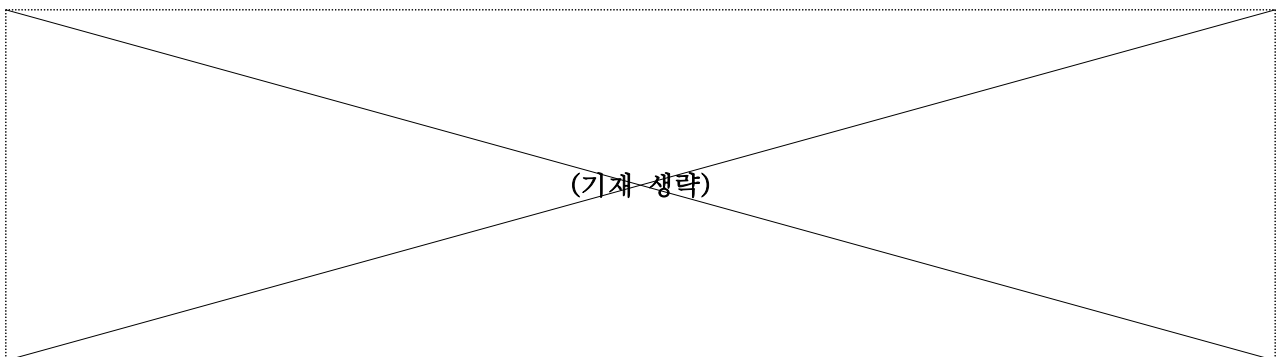
[그림 2] ○○○ ○○ 연차 사용 문의, 2024. 5. 8.



이와 관련하여, ○○○ ○○은 ㉠㉠㉡팀 △△△ △△으로부터 연차휴가 관련 공문에 대한 추가 확인을 받지 못한 채, ●●● ●●에게 “내가 연차가 없으니, 연차를 이번에 빌려주면 9월에 연차가 생겼을 때 갚겠다.”고 먼저 제안하였고, “근무를 대신해 주는 방식으로 하면 될 것이라 생각했다”고 진술하였다.

아울러, ●●● ●●은 “인사팀으로부터 아직 답변을 받은게 없다. 인사팀에서 문서를 보내라고 답변을 주었는데, 무슨 문서인지 모르겠다. 인사팀으로부터 아직 답이 오지 않은 상황인데 너무 급하다.”는 ○○○ ○○의 이야기를 들었으며, “일단은 먼저 휴가를 쓰시고, 다음에 제가 받을게요”라고 말했다고 진술하였다. 이후, ●●● ●●은 2024년 5월 9일 퇴근시간 전인 15시경에 ○○○ ○○○의 사원증을 전달 받았으며, 2024년 5월 10일에 ○○○ ○○의 사원증을 대리로 태깅하여 당일 06:50분에 출근하고 15:03분에 퇴근하였다.

[그림 3] ○○○ ○○의 출퇴근 내역, 2024. 5. 10.



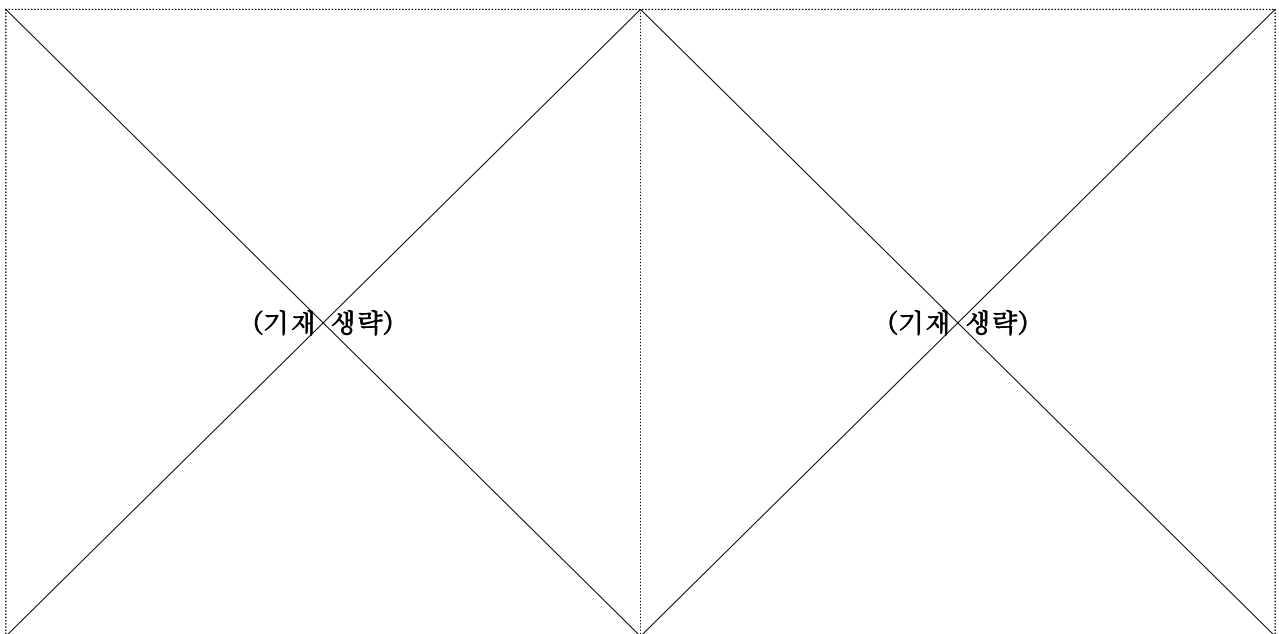
2) 판단 및 소결

○○○ ○○과 ●●● ●●은 상호간에 근무를 대신한 후에 발생할 수 있는 보상 등 이해 관계에 대해 이야기한 사실이 없고, 단순히 서로 간에 휴가를 바꾸는 것으로만 생각했다고 진술하고 있어 고의성이 있다고 보기 어렵다고 판단할 수 있다. 그러나, 당사자들이 잘못을 시인하고 반성하고 있다는 점을 감안하더라도, 부적절한 연차 사용을 초래하고, 출근하지 않았음에도 불구하고 사원 중 대리 태깅하는 등 복무 질서를 어지럽히는 결과를 초래한 사실은 명백한 것으로 판단된다.

4. 관련자 의견 및 검토 결과

㉠㉠㉡팀 △△△ △△은 평소에도 직원들의 사내메신저 문의가 많아 즉시적 답변이 어려운 상황이 많으며, ㉠㉠㉡팀은 평상시에도 연차 선사용을 협조 공문으로 처리하고 있다는 의견을 제시하였다.

[그림 4] 연차휴가 선사용 협조 공문(㉠㉠㉡팀)



○○○ ○○은 제주 청사에서 관련 내용에 대해 문의할 사람이 없었다고 진술하고 있으나, 문답을 통해 평상시에 근무변경이나 특이사항이 발생할 경우

에는 ▲▲▲ ▲▲에게 보고하여 처리한다고 답변하면서도, 휴가 사용에 대해 사전에 문의하지 않았고, □□□ □□에게도 사전에 이야기 한 사실은 없었던 것으로 확인되었다.

이에 대해 ○○○ ○○은 가족의 건강검진에 동행하기 위해 남겨둔 2일의 연차가 있었음에도 불구하고, 갑자기 급한 일이 생기는 바람에 "사실상 남은 연차가 없다고 잘못된 생각을 했던 것 같다. 반성하고 있다."고 진술하였다. 또한, 본인이 출근하지 않은 사항에 대해서는 무급처리를 하고, ●●● ●●●은 잘못이 없으니 휴가 복구 등의 선처해 주었으면 좋겠다는 의견을 제시하였다.

●●● ●●●은 "작년에 입사하여 처음으로 경험한 사항으로 절차나 제도를 알고 있었다면 발생되지 않았을 것이라며, 반성한다."고 진술하였다.

조치할 사항 한국지능정보사회진흥원장은

[경징계] 지능정보원 「인사규정」 제22조(복무의무), 제23조(금지사항)에 따른 직책의 완수 등 복무 의무 소홀, 「취업규칙」 제4조(출입), 제5조(출근·지각 및 결근)에 따른 복무 위반사항에 대해 「징계규정」 제6조(징계사유) 및 동 규정 [별표 1] '징계양정기준'에 따라 ○○○ ○○과 ●●● ●●●에 대해 '경징계' 조치하시기 바랍니다.

※ 관련자

소속(현소속)	직급/직위	성명	담당업무	담당기간	비고
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	○○○	(기재 생략)		경징계
㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠단 ㉠㉠㉠팀	#급/○○	●●●	(기재 생략)		경징계

[시정] 무단 결근에 따른 ○○○ ○○의 급여 차감, 대리근무한 ●●● ●●●의 휴가 복원 등 후속조치 및 재발방지 방안을 마련하시기 바랍니다.

[붙임] 「징계규정」 [별표 1] 징계양정기준

[별표 1] <개정 2019. 12. 26., 2022. 2. 8., 2023. 2. 23.>

징계 양정 기준

비위의 유형	비위의 정도 및 과실 여부	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이거나, 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실이거나 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고, 경과실인 경우
1. 성실의무 위반					
가. 공공행령 유무, 업무상 배임		해임	해임	해임-정직	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해		해임	해임	정직	감봉
다. 우월적 지위 등을 이용한 비인격적 부당행위		해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 부작위·적무태만 또는 회계질서 문란		해임	해임	정직	감봉-견책
마. 소극행정		해임	해임	정직	감봉-견책
바. 임직원 행동강령 제2조 및 제29조에 따른 부당한 행 위(감질)		해임	해임	정직	감봉
사. 성 관련 비위 또는 임직원 행동강령 제2조 및 제 29 조에 따른 부당한 행위를 온폐하거나 필요한 조치를 취하지 않은 경우		해임	해임	정직	감봉-견책
아. 직무관련 주요 부패행위의 신고·고발의무 불이행		해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
자. 부정청탁에 따른 직무수행		해임	해임	정직	감봉-견책
차. 기 타		해임	정직	감봉	견책
2. 직장 이탈 금지 위반					
가. 잠단행위를 위한 직장 이탈		해임	해임	정직	감봉-견책
나. 무단결근		해임	해임	정직-감봉	견책
다. 기 타		해임	정직	감봉	견책
3. 친절·공정의무 위반					
가. 친절·공정의무 위반		해임	정직	감봉	견책
4. 비밀 엄수 의무 위반					
가. 비밀의 누설·유출		해임	해임	정직	감봉-견책
나. 개인정보 무단제공 및 무단유출		해임	해임	정직	감봉-견책
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의 한 비밀 침해 및 비밀 유기 또는 무단방치		해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등		해임	정직	감봉	견책
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반		해임	정직	감봉	견책
5. 청렴의무 위반					
가. 청렴의무 위반		해임	해임	정직	감봉
6. 품위유지의 의무 위반					
가. 성 관련 비위			별표 1의 4와 같음		
나. 음주운전			별표 1의 5와 같음		
다. 기타		해임	정직	감봉	견책
1. 금품 등의 수수에 관한 사항은 별표 제1의 2를 따른다.					
2. 채용비위자에 대한 징계기준은 별표 제1의 3을 따른다.					
3. 음주운전에 대한 징계기준은 별표 제1의 5를 따른다.					
4. 제1호 자목에서 “부정청탁에 따른 직무수행”이란 “부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관 한 법률” 제6조의 부정청탁에 따른 직무수행을 말한다.					